

1501137-58.2020.8.26.0319

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Mario Ramos dos Santos

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... que está preso por condenação de tráfico, pegou 7 anos e, em outro, 6 anos e nove meses, tudo com pouca quantidade de drogas; que nada tem contra as testemunhas; que conhecia o pessoal da delegacia, mas Julio está mentindo, pois na verdade o interrogado não assumiu esses furtos, foi ameaçado de prisão por Julio; que ficou de 2018 a 2020 sob o uso compulsório de crack, ficou em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

2ª Vara

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista-SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501137-58.2020.8.26.0319 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501137-58.2020.8.26.0319

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

MURILO MORETTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

MURILO MORETTI, qualificado a fl. 07, foi denunciado como como incurso, por quatro vezes, em continuidade delitiva, no artigo 155, "caput", do Código Penal, pois alega-se que, "no primeiro semestre de 2020, por três vezes, em datas incertas, em horário comercial, bem como no dia 29 de junho de 2020, às 15h17min, no estabelecimento comercial denominado "Haivi Zheng e Cia Ltda - ME", localizado na Avenida Vinte e Cinco de Janeiro, n. 537, Centro, nesta cidade e comarca de Lençóis Paulista, subtraiu, para si, perfumes e canetas, no valor total de cerca de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes ao referido estabelecimento comercial. Ao que se apurou, o denunciado, por quatro vezes, durante o primeiro semestre do ano de 2020, sendo a última vez no dia 29 de junho de 2020, entrou na loja e pegou mercadorias que estavam expostas para venda, consistentes em perfumes e canetas, colocando os objetos furtados sob suas vestes, saiu sem pagar. As subtrações foram filmadas pelas câmeras de monitoramento da loja". O proprietário da loja reconheceu o denunciado por fotografia como o autor das subtrações (fls.

18|19). O denunciado confessou a prática das subtrações (fls. 07). Os objetos não foram recuperados.

Vieram aos autos deste processo o boletim de ocorrência nº 1918/2020 (fls. 03/04), o relatório de investigação (fls. 05/06), os termos de declarações na fase policial (fls. 07, 16), o auto de reconhecimento fotográfico (fls. 18/19), o relatório final do inquérito policial (fl. 28), foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado (fls. 41/44, 45/46), o termo de acordo de não persecução penal (fls. 51/56), a denúncia foi oferecida (fl. 83) e recebida (fl. 89), o defensor do réu apresentou resposta à acusação (fls. 105), posteriormente, foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado (fls. 109/113, 114/116), o réu foi notificado (fl. 120), o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 122/124). Em audiência de instrução, realizada no dia 09 de maio de 2022, realizada excepcionalmente de forma virtual, procedeu-se as oitivas da vítima, Mei Zhenjian, e da testemunha, Policial Civil Júlio Cesar de Lima e, em seguida, o réu foi interrogado (fl. 147).

Em alegações finais, a nobre representante do Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação do réu como incurso, em continuidade delitiva, no artigo 155, "caput", do Código Penal. (fls. 150/156).

O ilustre defensor do réu, em alegações finais, pugnou pela absolvição do acusado, e sustentou, em síntese, que não há provas para ensejar a condenação, pois o acusado não se recorda de ter praticado o delito, devendo assim, prevalecer o princípio "in dubio pro reo", na remota hipótese de condenação, requereu que seja aplicado a pena mínima prevista para o delito (fls. 160/162).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a acurada análise dos autos, tem-se que IMPROCEDE a presente denúncia, pois o quadro probatório não é robusto o suficiente para lastrear o decreto condenatório com a exigível e necessária segurança, nos termos infra expostos.

A materialidade vem estampada no boletim de ocorrência nº 1918/2020 (fls. 03/04), no relatório de investigação (fls. 05/06), nos termos de declarações na fase policial (fls. 07, 16), no auto de reconhecimento fotográfico (fls. 18/19), bem como na prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

A autoria, por sua vez, é duvidosa, senão vejamos.

O denunciado Murilo Moretti, ao ser interrogado em juízo, declarou "que foi intimado, foi à delegacia e o policial Julio não conseguiu abrir qualquer das imagens; que não viu nenhuma imagem; que Julio falou que tem gravado ter assumido esse delito; que não se lembra de ter assumido esse crime, até porque na época usava muita droga; que não lembra de ter praticado essas subtrações; que gostaria de ver as imagens; que o Julio não abriu as imagens e disse que estava com "pau no pen drive"; que Julio disse que se não assinasse seria preso, daí o interrogado assinou um papel e foi liberado; que se lembra de ter ido na loja da vítima para comprar produtos diversos e não se lembra de ter praticados esses furtos; que o interrogado sempre trabalhou na marcenaria do pai e não precisava fazer isso; que está preso por porte de droga; que teve uma época que fez uso excessivo de crack; que tem 32 anos, solteiro, tem 1 filho com 11 anos; que está preso por condenação de tráfico, pegou 7 anos e, em outro, 6 anos e nove meses, tudo com pouca quantidade de drogas; que nada tem contra as testemunhas; que conhecia o pessoal da delegacia, mas Julio está mentindo, pois na verdade o interrogado não assumiu esses furtos, foi ameaçado de prisão por Julio; que ficou de 2018 a 2020 sob o uso compulsório de crack, ficou em situação de morador de rua".

Tal negativa não é afastada pela prova testemunhal produzida em juízo, restando

insanável a dúvida do julgador quanto à efetiva autoria do réu no delito em tela, sobretudo diante da falta das imagens nos autos. Senão vejamos.

A testemunha Mei Zhenijan, relatou, em juízo, "que já faz tempo; que o elemento passava aqui, o vídeo gravava; que subtraiu perfume e caneta, tudo coisa pequena; que o prejuízo total de foi de 150 a 200 reais; que vendo a foto do réu, disse que os olhos estão escuros, mas reconhece com 90% de certeza; que entregou as filmagens na delegacia; que chamava a polícia, mas não pegava na hora, o ladrão sempre fugia; que daí voltava a câmera e confirmava o furto, mas ele sempre fugia; que foram mais de três vezes; que levou o pen drive para a polícia".

A testemunha Júlio César de Lima, Investigador de Polícia, relatou, em juízo, "que é policial civil desde 2009; que representante da vítima foram na delegacia, dizendo que o réu estaria fazendo muitos furtos no local; que vendo as imagens, reconheceram o réu Murilo, já conhecido pelo uso de drogas; que as imagens foram exibidas para Murilo, que se reconheceu e confessou fazer furtos na loja para trocar os produtos por drogas; que após ouvido, foi liberado; que nem todas as máquinas abriram as imagens; que o inquérito contem imagens, mas não foram todas que tinham e não lembra da qualidade das imagens; que o réu já é conhecido pelo consumo de drogas e prática de furtos no centro na cidade".

Assim, à luz dos depoimentos supra transcritos, conclui-se que todos os elementos constantes dos autos que indicam o denunciado como o responsável pelo delito se baseiam nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, as quais não se encontram nos autos.

Portando, as demais provas produzidas nos autos não têm a eficácia suficiente de atribuir "com certeza" a autoria do delito ao réu, restando impossível agrupar elementos hábeis à conclusão de que o mesmo efetivamente tenha praticado os furtos descritos na denúncia.

Por primeiro, há a negativa do réu.

Por segundo, tem-se que a vítima reconheceu o acusado em juízo, contudo sem manifestar 100% de certeza;

Por último, a vítima disse que o autor dos furtos foi filmado pelas câmeras de segurança, bem como que as filmagens foram apresentadas na delegacia. A polícia, em poder das filmagens, não as apresentou no inquérito.

Considerando que a vítima não presenciou o réu furtando, apenas tendo visto o ladrão pelas filmagens de segurança, essas filmagens são de fundamental importância para a formação da convicção desse juízo.

Logo, a acusação não se desincumbiu do ônus probatório a que estava adstrita.

Assim, incide a máxima "in dubio pro reo", o que conduz à absolvição. Isso sem falar que, considerando cada furto, tem-se o valor unitário de aproximadamente R\$ 37,50, o que configuraria crime de bagatela.

Ademais, não se tem prova do número de furtos praticados, para o que seriam necessárias as respectivas filmagens de cada um deles.

Desta forma, não restou comprovada a autoria do acusado no delito em tela, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo. Aliás, assim tem entendido a jurisprudência:

"Para a condenação é indispensável a existência de prova segura, firme e valiosa, de molde a tranquilizar a consciência do julgador. Na dúvida é preferível a absolvição." (TJSP - Ap. Crim. 16.053-3 - Rel. Des. DIWALDO SAMPAIO - 3ª C. Crim. -

J. 8.10.82 - Un.) (RT 566/308).

Ou ainda:

"Havendo dúvida acerca da autoria, deve-se imperar o princípio do in dubio pro reo" (STJ - Resp. 171.995-DF - Rel. Mn. EDSON VIDIGAL - 5ª T. - J. 30.4.75 - M. V.) (RT 485/349).

Por fim, frisa-se que o link indicado pelo Ministério Público, em suas alegações finais, não funcionou.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal e, assim, ABSOLVO, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, os réus MURILO MORETTI, RG: 33702680 SSP/SP, filho de Maria Angela Giglioli Moreti e Hermes Antonio Moretti, da imputação que lhes foi formulada.

P.R.I.

Lençóis Paulista, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA